

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 320/2537 นาย สุนทร สุทธพินทุ กับพวก
นาย อนันต์ รังสิยานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142, มาตรา 172

ป.พ.พ. มาตรา 1726

ข้อความในคำฟ้องได้บรรยายว่า โจทก์ทั้งสอง ส.และจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของ ข.เจ้ามรดกตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างกันแล้วจำเลยได้คัดค้านการโอนที่ดินมรดกซึ่งเป็นส่วนแบ่งของโจทก์ทั้งสอง จึงขอให้จำเลยถอนคำคัดค้าน ดังนี้ โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องในฐานะส่วนตัวหาใช่ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ข.ไม่ โจทก์ทั้งสองย่อมมีอำนาจฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านการจดทะเบียนโอนที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 มาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ดังนี้ มีความหมายเพียงว่าให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านที่จำเลยได้ยื่นคำคัดค้านไว้ในเรื่องที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนโอนที่ดินมาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เท่านั้นหาได้มีความหมายเลยไปว่าให้ที่ดินมรดกตามฟ้องตกได้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ด้วยไม่คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่เกินคำขอ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสอง และนางเสาวณีย์กับจำเลยต่างเป็นทายาทโดยธรรมของนางชูเกียรติผู้ตาย ทายาททุกคนได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันแล้วปรากฏตามหนังสือยินยอมทายาทเอกสารท้ายฟ้องจำเลยได้รับส่วนแบ่งตามข้อตกลงครบถ้วน

แล้วกลับยื่นเรื่องราวคัดค้านการโอนมรดกของโจทก์ทั้งสองและนางสาวณีย์อันเป็นการผิดข้อตกลงแบ่งมรดกตามที่ประนีประนอมยอมความกัน ขอให้บังคับจำเลยถอนคำคัดค้านการโอนมรดกของโจทก์ทั้งสองที่ยื่นไว้ มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า ได้มีการตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกของนางชูเกียรติจริง แต่โจทก์ทั้งสองและนางสาวณีย์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวข้อตกลงแบ่งมรดกจึงเป็นอันยกเลิก ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอนคำคัดค้านการขอจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เลขที่ 258/216 เลขที่ 307/259 เลขที่ 259/258 และเลขที่ 274/259 ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 1044 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 2 หากจำเลยเพิกเฉยให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์ทั้งสองนางสาวณีย์ และจำเลยตกลงแบ่งปันมรดกของนางชูเกียรติโดยทำหนังสือยินยอมยกที่ดินให้แก่โจทก์ทั้งสองตามหนังสือยินยอมทายาท ต่อมาจำเลยได้คัดค้านการโอนที่ดินส่วนแบ่งมรดกของโจทก์ทั้งสอง คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกของนางชูเกียรติหรือไม่ เห็นว่า แม้ตามคำฟ้องในช่องคู่ความจะระบุว่าโจทก์ทั้ง

สองและจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมของนางชูเกียรติก็ตาม แต่ข้อความในคำฟ้องได้บรรยายว่าโจทก์ทั้งสอง นางเสาวณีย์ และจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมของนางชูเกียรติเจ้ามรดกตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกระหว่างกันแล้วจำเลยได้คัดค้านการโอนที่ดินมรดกซึ่งเป็นส่วนแบ่งของโจทก์ทั้งสอง ขอให้จำเลยถอนคำคัดค้าน ดังนี้ โจทก์ทั้งสองจึงฟ้องในฐานะส่วนตัวหาใช้ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางชูเกียรติไม่ โจทก์ทั้งสองย่อมมีอำนาจฟ้องปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาเกินคำขอหรือไม่เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านการจดทะเบียนโอนที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 มาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 นั้นมีความหมายเพียงว่า ให้จำเลยไปถอนคำคัดค้านที่จำเลยได้ยื่นคำคัดค้านไว้ในเรื่องที่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ยื่นเรื่องราวขอจดทะเบียนโอนที่ดินมาเป็นทรัพย์สินมรดกของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 เท่านั้นหาได้มีความหมายเลยไปว่าให้ที่ดินมรดกตามฟ้องตกได้แก่โจทก์ที่ 1 และที่ 2 ด้วยไม่คำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงไม่เกินคำขอ

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ